

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
SECRETARIO

LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA
SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 de agosto de 2023

IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

***Instituto Hondureño
de Geología y Minas
“INHGEOMIN”***

ACUERDO INHGEOMIN No. 16/08/2023

INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS
“INHGEOMIN”. Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, uno de agosto del año dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 238-2012 de fecha veintitrés de enero del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dos de abril del año dos mil trece, se creó la Ley General de Minería, la cual entrará en vigencia veinte días después de su publicación, es decir a partir del veintitrés de abril del año dos mil trece.

CONSIDERANDO: Que mediante ACUERDO EJECUTIVO No. 126-2023, la Presidenta Constitucional de la República, nombró a partir del ocho de mayo del año dos mil veintitrés al ciudadano CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES en el cargo de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas “INHGEOMIN”.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Hondureño de Geología y Minas “INHGEOMIN”, ejercerá sus funciones con independencia técnica, administrativa y presupuestaria, está facultado de la capacidad legal necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su competencia.

CONSIDERANDO: Que los actos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.

CONSIDERANDO: Que se emitirán por Acuerdo las decisiones de carácter particular que se tomaren fuera de los procedimientos en que los participantes intervengan como parte interesada y los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria. La motivación en estos actos estará precedida por la designación de la autoridad que los emite y seguida por la fórmula “**ACUERDA**”.

CONSIDERANDO: Que los Acuerdos, Resoluciones y Providencias serán firmadas por el titular del órgano que los emite y autorizadas por el funcionario que indiquen las disposiciones legales.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas “**INHGEOMIN**”, en uso de las facultades que la Ley le confiere y en aplicación de los artículos: 321 y 323 de la **Constitución de la República**; 7, 8, 30, 36 numeral 8), 41, 42, 43, 44, 45, 116, 118 y 122 de la **Ley General de la Administración Pública**; 2, 5 y 6 de la **Ley de Simplificación Administrativa**; 19, 23, 24, 25, 26, 32 y 33 de la **Ley de Procedimiento Administrativo**; 3, 27, 31 y 32 del **Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo**; 96, 99, 101 y 113 de la **Ley General de Minería**; 5 del **Reglamento de la Ley General de Minería**;

ACUERDA:

Aprobar en todas y cada una de sus partes, el **REGLAMENTO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS “INHGEOMIN”**, el cual se leerá de la manera siguiente:

CAPITULO I

DE SU CREACIÓN, CONCEPTO, OBJETIVO,

ALCANCE Y DEFINICIÓN

Artículo 1. CREACIÓN Este fondo está constituido como un **Fondo Especial** en efectivo de una cantidad determinada, en toda empresa (pública o privada) se asignan recursos dinerarios, creada con duración indefinida y en forma exclusiva para la atención de gastos y de trámites administrativos urgentes del **Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)**. El Fondo de Caja Chica se manejará con un valor de **Veinte y Cinco Mil Lempiras Exactos (L.25,000.00)**, que se utilizará para los gastos autorizados y debidamente documentados utilizados para realizar gastos menores o iguales a **L. 2,500.00**, exceptuando los contemplados y/o, lo establecidos en el Capítulo IV, Artículo 14 de este reglamento, dichos gastos estarán relacionados con la Administración General de **INHGEOMIN**.

CONCEPTO

Caja Chica se denomina a las operaciones de desembolso, efectuadas a través de un fondo fijo de caja en efectivo (Billetes y moneda nacional) creado por el INHGEOMIN, para atender compras locales de materiales y servicios considerados como gastos menores con carácter de urgencia.

OBJETIVO

Establecer las pautas y normas que determinen y delimiten el campo de aplicación de utilización del Fondo de Caja Chica, para la obtención rápida de materiales y servicios considerados como gastos administrativos urgentes menores de manera que

permita el eficaz y oportuno cumplimiento de las diversas actividades que debe realizar INHGEOMIN.

ALCANCE

Se sujetarán a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y las disposiciones Generales del Presupuesto y lo establecido en este reglamento, los diferentes usuarios, funcionarios y/o, empleados de INHGEOMIN, que requieran del uso del fondo de Caja Chica, para el cumplimiento de sus funciones.

DEFINICIONES

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

- a) Administrador/Custodio del Fondo de Caja Chica, el funcionario o empleado responsable de la administración, custodia y uso adecuado de conformidad con las disposiciones de este reglamento.
- b) Gastos Menores. Materiales o Servicios, por montos adquiridos hasta L. 2,500.00 (Dos mil Quinientos Lempiras Netos) del valor asignado para el Fondo de Caja Chica.
- c) No se podrán utilizar los fondos de manera fragmentada cuando el valor del producto a comprar exceda al valor establecido (L.2,500.00).
- d) Carácter Urgente. Compras de Menor cuantía, requeridas de inmediato para no paralizar el desarrollo de algunas actividades en la Institución.
- e) Vale de Caja Chica. Comprobante que respalda los valores en efectivo mientras se realiza la compra de materiales o servicios autorizados.
- f) Pagaré. Documento Financiero Legal, que avala el monto del Fondo de Caja Chica asignado, haciendo efectivo a requerimiento de INHGEOMIN.

g) Liquidación. Presentación de comprobantes de gastos a la Gerencia Administrativa, por un monto no mayor al Fondo de Caja Chica asignado.

h) Custodia del Fondo. La persona nombrada y Encargada, para el manejo del Fondo de Caja Chica, será la responsable y dicha custodia se mantendrá en una Caja de Metal con su respectiva llave de seguridad.

Artículo 2. Cuando por la naturaleza de las operaciones de INHGEOMIN, sea necesario ampliar o disminuir la cuantía del fondo de Caja Chica, modificar sus condiciones o establecer nuevos fondos de Caja Chica, será el **Director Ejecutivo** o quien funja como Máxima Autoridad quien podrá **Autorizar** tales cambios, para después publicarse.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACION Y DESEMBOLSO DE LOS FONDOS

Artículo 3. La Administración de los fondos estará a cargo de la persona que designe la Máxima Autoridad (MAE) de INHGEOMIN y no podrán ser aquellas que revisen y autorizan los desembolsos, las que tienen acceso a registros contables de la Institución y que manejen otros fondos en efectivo. Esta persona será responsable en todo momento de la custodia e integridad física de los valores (Efectivo) y comprobantes de gastos que integren el fondo.

Además, deberán tener conocimiento sobre el uso adecuado de los recursos conforme las directrices del presente reglamento y poseer principios Éticos y Morales como ser el de la Lealtad, Honradez, Honestidad, Honorabilidad, Responsabilidad, Valores Humanos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.

Artículo 4. El Encargados de la custodia del Fondo de Caja Chica, que por razón de su cargo no está obligado a rendir fianza, sin embargo, deberá cumplir con la obligación de firmar un Pagaré a favor de **INHGEOMIN**, por un monto igual a la cuantía de los fondos establecidos de la Caja Chica. Igualmente, el Encargado del Fondo de Caja Chica, deberá firmar una autorización de deducción por planilla, prestaciones y derechos adquiridos cuando corresponda, en caso de renuncia o despido de la Institución, si hubiese faltante.

Artículo 5. El desembolso del monto de constitución del Fondo de Caja Chica a favor del responsable del manejo y control será tramitado por el área de Presupuesto por medio de la emisión de un precompromiso (F01) a favor de la persona que estará encargada del mismo y se hará a cargo de la cuenta bancaria en donde se manejan los fondos propios, poniendo en manifiesto de que los gastos a que se incurran se registrarán contablemente y se notificarán a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFI) con el respectivo código del Objeto de Gasto que corresponda y se hará cuando se soliciten los reembolsos.

Artículo 6. Cada desembolso del Fondo deberá ser solicitado mediante el sistema de vale de Caja Chica (**Anexo 1**) que llevarán la firma del Jefe de la Unidad Solicitante, de quien recibe el efectivo y el visto bueno del Gerente Administrativo o de quien se delegue el mismo, detallarán además una descripción breve y concisa del concepto del gasto. La persona Encargada de hacer la entrega del efectivo verificará sobre la existencia o necesidad del bien o servicio solicitado a comprar y determinará si esta se efectúa con los Fondos de Caja Chica o a través de otro proceso de adquisición del bien o servicio.

Artículo 7. Mientras no se presenten las facturas, recibos o documentos que originaron el gasto, el vale de Caja Chica (**Anexo 1**) tendrá carácter provisional y respaldará temporalmente los fondos retirados. No obstante, las presentaciones de los comprobantes por las compras tendrán que efectuarse de manera diligente el mismo día en que se originó el desembolso, o a más tardar dentro de las 24 horas después que se originó la entrega del dinero y hará la presentación de un comprobante (Factura o recibo) original y oficial debidamente autorizado, por la oficina de Administración de Rentas (**SAR**), por la cantidad exacta del gasto.

En caso si existiese diferencia entre el documento por la compra (Factura o recibo) y el valor del vale emitido, el responsable del fondo inmediatamente devolverá o cobrará la diferencia de efectivo siempre y cuando este no sobrepase el valor establecido y reemplazará el vale inicial, por los documentos, recibos o facturas originales que acrediten el importe pagado, debidamente firmados en expresión de conformidad por la persona que solicitó o recibió el bien o servicio.

Artículo 8. Si transcurridos **dos (2) días**, la persona que retiró efectivo mediante la firma de un vale de Caja Chica (**Anexo 1**) y no presenta los comprobantes respectivos por la compra, ni reintegra los fondos, el responsable del fondo deberá reportarlo como salida de efectivo con cargo a la cuenta personal del empleado o funcionario, para que le sea deducido de su sueldo en la planilla más próxima; además el infractor se hará acreedor de las acciones disciplinarias que establezca **INHGEOMIN** a través del departamento de Recursos Humanos con fundamento en las políticas de administración de personal.

CAPITULO III**DEL PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO**

Artículo 9. Los comprobantes de gastos a que se refiere el artículo N°. 6 deberán reunir los requisitos siguientes:

- a) Emitidos a nombre del Instituto Hondureño de Geología y minas (**INHGEOMIN**).
- b) Numerados, siempre que sea posible y correctamente fechados.
- c) Emitidos en tinta o a máquina y no contener borrones, tachaduras o alteraciones de ninguna naturaleza, **ya que con estos elementos no serán aceptados.**
- d) Firma y en su caso el sello de la Persona Natural o Jurídica que recibe el pago y emite los documentos (Facturas y/o recibos).
- e) Elaborar sello restrictivo por parte de **INHGEOMIN**, que indique los comprobantes (Facturas y/o recibos) de **pagado por caja chica** con el **logo del INHGEOMIN**, que impida el uso indebido o la doble utilización de los comprobantes (Facturas y/o recibos).
- f) En los casos que los recibos o comprobantes sean emitidos con impresiones en papel térmico y dado a que su imagen se degrada con el tiempo y en vista que no poseen la calidad apropiada para ser conservada de manera permanente en archivos, la información contenida en ellos deberá ser respaldada, además, con una copia fotostática del mismo y consignar impresión de sello y firma del funcionario responsable del fondo, a fin de garantizar su autenticidad del material y confiabilidad de lo descrito.

Artículo 10. La solicitud del reembolso deberá incluir un resumen de los valores a reponer, junto con los originales de los comprobantes respectivos (Facturas y/o recibos) que acrediten

el pago, estos serán revisados, codificados y contabilizados por el Encargado de la Contabilidad, el formato (**Anexo 2**) llevará la firma del responsable del fondo, la firma del contador que revisó los comprobantes y la firma de autorización del reembolso por parte de la Gerencia Administrativa.

Artículo 11. La solicitud de reembolso tendrá que programarse con sumo cuidado y diligencia para evitar atrasos en las actividades, de tal modo se establece que podrá solicitarse un nuevo reembolso cuando se haya utilizado un aproximado al **80%** del fondo o cuando por razones propias de cierre de la contabilidad o de las operaciones, se requiera la existencia óptima para garantizar la Administración eficiente del fondo.

Artículo 12. Con la solicitud de reembolso preparada en base a los términos establecidos en el artículo 11 (Anterior), se procederá al trámite por parte de las áreas de Contabilidad y Presupuesto para la legalización o regularización con los objetos de gastos según el Manual de Clasificadores del Gasto del Sistema **SIAFI** y en el Catálogo de Contabilidad. El área de Contabilidad revisará y **colocará el sello de “reembolsado”, “pagado” o “cancelado” y la fecha de pago en cada uno de los comprobantes** que amparan su emisión, de tal manera que no puedan reutilizarse o incluirse en reembolsos posteriores.

Artículo 13. Para el reembolso de los fondos de la caja chica, se procederá a emitir un precompromiso (F01) afectando la cuenta de Fondos Propios que tiene el **INHGEOMIN**, el cual se emitirá a nombre del encargado (a) del mismo, con el valor que se especifique en la solicitud y llevará las autorizaciones debidas de quienes corresponda. Para liquidar el Fondo de Caja Chica el encargado (a) de dicho fondo, emitirá un TGR1 con el valor del efectivo que tenga, el cual será depositado a la cuenta única y donde adjuntará los comprobantes de gastos los

que serán entregados a Contabilidad a fin de que se registren con el valor total del fondo.

CAPITULO IV

DEL CONTROL DEL FONDO

Artículo 14. Los recursos de los fondos constituidos tienen una finalidad específica y están restringidos para uso distinto al establecido, por tanto, será sancionable de la manera prescrita en las disposiciones disciplinarias correspondientes el uso inapropiado del mismo.

Se considerará inapropiado el uso de los recursos para cubrir:

- a) Préstamos personales o anticipos de sueldo.
- b) Pago de deudas de empleados.
- c) Anticipos para gastos de viaje (Viáticos y Pasajes aéreos) a empleados.
- d) Pago de facturas o compromisos por deudas pendientes o líneas de crédito establecidas.
- e) Cambio de cheques personales o de la institución.
- f) Pago de sueldos, vacaciones, horas extraordinarias, etc.
- g) Uso o utilización de los fondos para beneficio personal.
- h) Efectuar gastos o erogaciones mayores a L. 2,500.00.
- i) Para pagar vales de Caja Chica, facturas, recibos u otros, provisionales sin que hayan sido previamente autorizados.
- j) La Compra de Comida (Alimentación) queda excluida, salvo para reuniones con un máximo de 15 personas, pero que sean Bocadillos de Coffe Break y se deberá comprobar la reunión con fotografía y listado de los participantes.

Artículo 15. El registro de los fondos estará a cargo de contabilidad y se sujetará a los procedimientos administrativos y a las normas de control establecidas en este reglamento; la contabilización se hará en los renglones de efectivo y los conceptos de gastos que afectarán la partida presupuestaria correspondiente que se especifican en el Manual de Clasificadores del Gasto del Sistema SIAFI y en el Catálogo de Contabilidad.

Artículo 16. ARQUEO DE LA CAJA CHICA: La Unidad de Auditoría Interna sin previo aviso y en cualquier tiempo o momento podrá realizar inspecciones y arquez de los fondos de la siguiente manera:

- 1) El último día de cada mes.
- 2) Al Cierre de cada año fiscal.
- 3) Cuando se considere conveniente
- 4) Cuando se solicite por parte de la Unidad de Gerencia o por Autoridad competente.

Artículo 17. El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

ING. CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES
DIRECTOR EJECUTIVO

ABG. FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO
SECRETARIO GENERAL